

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 870/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด ยะลา
นาย มะนาซี หรือมะโซล่าหรือโซล่า ดอ
เลาะ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์มาเป็นพยานในชั้นพิจารณา คงมีแต่นาง ร. และเจ้าพนักงานตำรวจมาเบิกความรับรองคำให้การของ นางสาว บ. นางสาว ค.นางสาวม.และนายส.ซึ่งให้การไว้ในชั้นสอบสวนสอดคล้องต้องกันว่า วันเกิดเหตุ จำเลยได้ว่าจ้างนางสาว ม. นางสาว ค. และผู้หญิงอีก 3 คน ซึ่งเป็นนักร้องให้ไปร้องเพลง โดยนั่งรถยนต์คันที่ผู้ตายขับไปด้วยกันจำเลยนั่งตอนหน้าทางด้านซ้ายผู้ตายโดยนางสาว ม. และนางสาว ค.นั่งถัดจำเลยไปทางด้านซ้าย ส่วน ส. และคนอื่นนั่งอยู่กระบะหลังเมื่อรถยนต์หยุดตรงที่เกิดเหตุมีเสียงปืนดัง 1 นัด จากบริเวณหน้ารถ จำเลยหลบหนีไปกับพวก และปรากฏตามบันทึกคำให้การของจำเลยชั้นสอบสวนว่า จำเลยนัดแนะกับผู้ตายว่า จำเลยจะทำที่เอาอาวุธปืนออกมาจี้ผู้ตายให้ผู้ตายหยุดรถ แล้วจำเลยจะจุดนักร้องหญิง 1 คนไป แต่อาวุธปืนเกิดลั่นขึ้น 1 นัด ทั้งจำเลยเบิกความยอมรับว่า พนักงานสอบสวนไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน และลงชื่อไว้ในคำให้การจริง ดังนี้ เชื่อได้ว่า นางสาว บ. นางสาว ค. นางสาว ม.และนาย ส. รู้เห็นเหตุการณ์ตามที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวน แม้คำให้การในชั้นสอบสวนจะเป็นพยานบอกเล่า จะรับฟังดังคำเบิกความของพยานในชั้นพิจารณาไม่ได้ แต่ไม่ปรากฏว่า พนักงานสอบสวนและพยานดังกล่าวมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มี

เหตุระวางสงสัยว่าพนักงานสอบสวนและพยานจะแก้งปรักปรำจำเลย พยานหลักฐานโจทก์ประกอบกันฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นผู้ทำให้ปืนลั่น กระสุนปืนถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายโดยเจตนาฆ่า แต่ทางพิจารณาปรากฏว่าจำเลยทำปืนลั่นขึ้นโดยไม่มีเจตนาฆ่า แต่เป็นการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย อันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง แต่ข้อแตกต่างดังกล่าวมิใช่ข้อสาระสำคัญ ทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาดังกล่าวตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนี้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง และวรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงนายอาแวหรือสะแปอิง สะตะโดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกที่บริเวณศีรษะ เป็นเหตุให้นายอาแวถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่รับข้อเท็จจริงบางส่วนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องผู้ตายขับรถจักรยานรับจ้างไปถึงที่เกิดเหตุได้หยุดรถแล้วในทันทีทันใดนั้นเองมีเสียงปิ่นดั่ง 1 นัด จากบริเวณที่ผู้ตายนั่งอยู่ กระสุนปืนถูกผู้ตายที่บริเวณเหนืออกทะลุเข้าทะลุออกทางหน้าผากด้านขวา วันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 3 นาฬิกา ผู้ตายถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลคริสเตียนอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์มาเป็นพยานในชั้นศาลคงมีแต่นาง รุสละเป็นพยานเบิกความว่า วันรุ่งขึ้นของวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 1 นาฬิกา นายสันติมาบอกพยานว่าผู้ตายถูกจำเลยยิงพยานได้ไปดูผู้ตายที่โรงพยาบาล ผู้ตายพูดไม่ได้และถึงแก่ความตายเมื่อเวลาประมาณ 3 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกวิชัยพยานโจทก์เบิกความยืนยันว่า วันรุ่งขึ้นของวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 7 นาฬิกา นายสันติมาแจ้งต่อพยานว่า จำเลยยิงผู้ตาย พยานได้ร่วมชันสูตรพลิกศพผู้ตายและได้ระบุชื่อจำเลยพร้อมที่อยู่ของจำเลยในช่องชื่อผู้ที่ทำให้ตายไว้ในรายงานการชันสูตรพลิกศพด้วย และพยานได้ทำแผนที่เกิดเหตุโดยนายสันติเป็นผู้นำชี้ตามแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ซึ่งก็ได้ความตามรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้องว่า มีการระบุชื่อจำเลยไว้ในช่องชื่อผู้ที่ทำให้ตาย และได้ความตามเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ว่า มีการระบุชื่อนายสันติเป็นผู้นำชี้การทำแผนที่เกิดเหตุและมีลายมือชื่อในช่องผู้นำชี้ว่าชื่อสันติด้วย และโจทก์มีพันตำรวจโทพลเป็นพยานเบิกความเกี่ยวกับนายสันติว่าพยานรับสำนวนการสอบสวนคดีนี้จากพนักงานสอบสวนคนก่อนมาทำการสอบสวนต่อไปโดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529 ได้สอบสวนนายสันติ ซึ่งเพิ่งติดตามตัวมาเป็นพยานได้ ปรากฏตามบันทึกคำให้การชันสอบสวนเอกสารหมายเลข จ.5 ได้ความตามเอกสารหมายเลข จ.5 ว่านายสันติให้การไว้ว่าวันเกิดเหตุจำเลยและนักร่องหญิง 2 คน นั่งตอหน้ารถมากับผู้ตายส่วนกระเบหลังรถมีนายสันติและคนอื่นนั่งมาด้วย เมื่อรถมาหยุด

ที่เกิดเหตุมีเสียงปิ่นดัง 1 นัด จากบริเวณที่นั่งตอนหน้ารถกระสุนปืนถูกผู้ตาย จำเลย
ลงจากรถแล้วหลบหนีไป นายสันติได้ไปบอกนางรุษลี้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ตรงกับ
คำเบิกความของนางรุษลี้ในส่วนที่ว่านายสันติมาบอกว่าผู้ตายถูกยิง จึงมีเหตุผลน่า
เชื่อว่านายสันติรู้เห็นเหตุการณ์ นอกจากนั้นโจทก์มีพยานตรวจสอบโทศล่องเป็นพยานเบิก
ความว่าพยานร่วมกับร้อยตำรวจเอกวิชัยสอบสวนนางสาวฮาบีบะห์ มิงดือเระ และ
นางสาวนาหมีเป็นพยานตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข จ.2 และ
จ.4 และพยานสอบสวนนางสาวคอดีเยาะเป็นพยานตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน
เอกสารหมายเลข จ.3 และโจทก์มีพยานตรวจสอบโทศล่องเป็นพยานเบิกความว่าพยาน
สอบสวนนางสาวฮาบีบะห์ มิงดือเระเป็นพยานเพิ่มเติมตามใบต่อคำให้การชั้น
สอบสวนเอกสารหมายเลข ป.จ.4 พยานให้ร้อยตำรวจโทคำณน่านางสาวฮาบีบะห์ มิ
งดือเระ ไปชี้ตัวจำเลยที่ศาลจังหวัดยะลานางสาวฮาบีบะห์ มิงดือเระ ชี้ตัวจำเลยว่า
เป็นบุคคลที่ให้การถึงได้ถูกต้อง เห็นว่า ตามเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.4 และ ป.จ.4
นั้นพยานที่ให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าวันเกิดเหตุ
จำเลยได้พาจ้างให้นางสาวนาหมี นางสาวคอดีเยาะและผู้หญิงอีก 3 คน ซึ่งเป็นนัก
ร้องให้ไปร้องเพลงโดยนั่งรถคันที่ผู้ตายขับไปด้วยกัน จำเลยนั่งตอนหน้ารถทางด้าน
ซ้ายข้างผู้ตายนางสาวนาหมีและนางสาวคอดีเยาะนั่งถัดจำเลยไปทางด้านซ้ายตาม
ลำดับ นายสันติและคนอื่นนั่งอยู่กระบะหลัง เมื่อรถหยุดตรงที่เกิดเหตุก็มีเสียงปิ่นดัง
1 นัด จากบริเวณตอนหน้ารถ จำเลยลงจากรถทางประตูรถด้านขวา และหลบหนีไป
กับพวกที่มาด้วยกันบางคน ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับคำให้การชั้นสอบสวนของนาย
สันติด้วย และบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเอกสารหมายเลข จ.8 ก็ปรากฏว่า
จำเลยให้การไว้ว่าจำเลยนั่งรถมากับผู้ตายโดยนั่งติดกันและมีนักร้องหญิง 2 คน นั่ง
ถัดจากจำเลย ส่วนคนอื่นที่มาด้วยกันนั่งอยู่กระบะหลัง จำเลยนัดแนะกับผู้ตายไว้
ก่อนแล้วว่าจำเลยจะทำที่เอาอาวุธปืนออกมาจีผู้ตาย ให้ผู้ตายหยุดรถแล้วจำเลยจะจุด
เอานักร้องหญิง 1 คนไป จากนั้นให้ผู้ตายขับรถไปบอกทางบ้านของนักร้องดังกล่าว

ให้มาตกลงกับจำเลย เมื่อรถแล่นมาถึงที่เกิดเหตุจำเลยจึงดำเนินการดังกล่าวโดยเอา
อาวุธปืนสั้นชนิดทำเองจี่ที่บริเวณศีรษะผู้ตายโดยนิ้วมือจำเลยสอดอยู่ในโกร่งไถปืน
มือจำเลยเกิดสั่นทำให้อาวุธปืนลั่นขึ้น 1 นัด กระสุนปืนถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย
จำเลยไม่มีเจตนาฆ่าผู้ตายแต่อย่างใด เห็นได้ว่าคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยใน
ส่วนที่ยอมรับว่าจำเลยนั่งรถมากับผู้ตายโดยนั่งติดกันและมีบุคคลอื่นนั่งมาด้วยแล้ว
เกิดเหตุคดีนี้ สอดคล้องต้องกันกับคำให้การชั้นสอบสวนของนางสาวฮาบีบะห์ ม
ิงดีอ๊ะนางสาวคอดีเยาะนางสาวนาหมีะ และนายสันติ ซึ่งจำเลยก็เบิกความยอมรับ
ว่าพนักงานสอบสวนไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน และจำเลยลงลายมือ
ชื่อไว้ในเอกสารหมาย จ.8 จริง จึงเชื่อได้ว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำเลยไว้ดัง
กล่าวโดยชอบ และเชื่อได้ว่านางสาวฮาบีบะห์ มิงดีอ๊ะนางสาวคอดีเยาะ นางสาวนา
หมีะและนายสันติรู้เห็นเหตุการณ์ตามที่ให้การไว้ตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.5 และ
ป.จ.4 จริงแม้คำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่าจะรับฟังดังคำเบิก
ความของพยานในชั้นพิจารณาไม่ได้ แต่ทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวน
และพยานในชั้นสอบสวนดังกล่าวเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนจึงไม่มีเหตุ
ระวางสงสัยว่าพนักงานสอบสวนและพยานดังกล่าวจะแก่งปล้งปร้าจำเลย พยาน
หลักฐานโจทก์ประกอบกันดังวินิจฉัยฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยอยู่ในที่
เกิดเหตุและเป็นผู้ทำให้กระสุนปืนถูกผู้ตายถึงแก่ความตายจริง พยานหลักฐานจำเลย
ในเรื่องฐานที่อยู่หาหมีน้าหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ไม่ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น
แต่ทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าจำเลยมีสาเหตุกับผู้ตายมาก่อน กลับปรากฏตามเอกสาร
หมาย จ.3 และ จ.4 ว่า นางสาวคอดีเยาะและนางสาวนาหมีะให้การชั้นสอบสวนว่า
ได้นั่งมาในตอนหน้ารถกับจำเลยและผู้ตายไม่ได้ยินจำเลยกับผู้ตายโต้เถียงกันแต่
อย่างใด ได้แต่พูดคุยกันตามปกติในฐานะเป็นเพื่อนกันเท่านั้น พยานในชั้นสอบสวน
ของโจทก์ดังวินิจฉัยก็ไม่มีผู้ใดให้การว่าเห็นขณะจำเลยยิงปืน เมื่อจำเลยให้การชั้น
สอบสวนว่าจำเลยทำปืนลั่นเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกผู้ตายรูปคดีมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า

จำเลยทำปิ่นลั่นขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าผู้ตาย จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นจำเลยจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และจำเลย
อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การกระทำของจำเลย
จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันเป็นเรื่องข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง แต่ข้อแตกต่างดัง
กล่าวมิใช่ข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลงโทษ
จำเลยในข้อหาดังกล่าวตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนี้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสองและวรรคสาม ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288
"ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291
ลงโทษจำคุก 3 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่รับข้อเท็จจริงบางส่วนเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 2 ปี 3 เดือน

(ไพศาล รวงฆางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสณศิริ)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ